

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1885/2538

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายณัฐชัย พัฒนศักดิ์

โจทก์

นายสุนทร สันทนา

จำเลย

นายณัฐชัย พัฒนศักดิ์ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ประกอบกับศาลไม่อนุญาตให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้จำเลยซึ่งเป็นข้าราชการได้ใช้อำนาจของกฎหมายแก้ปัญหาในส่วนตัวเป็นการกระทำที่นอกเหนือ อำนาจแห่งกฎหมาย กำหนดไว้เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมซึ่งเป็น พลเรือนไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นฎีกาในปัญหาที่สำคัญ อันควรสู่ศาลสูงสุดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วม ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 167) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,310,91 ระหว่างพิจารณา นายณัฐชัยพัฒนศักดิ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 166) โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 167)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ